

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6756/2538

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญพืชผล เสิงสาง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291, มาตรา 295

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 249

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 7, มาตรา 9, มาตรา 10 (2), มาตรา 14, มาตรา 153

ฎีกาจำเลยที่4ที่ว่าศาลไม่ชอบที่จะรับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาเพราะโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันได้บรรยายฟ้องโดยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา10(2)แม้จำเลยที่4มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ภาค1แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนจำเลยที่4มีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นนี้ได้ในชั้นฎีกา โจทก์บรรยายฟ้องว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยหากจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งสี่ขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบในการบังคับคดีโจทก์ได้นำยึดที่ดินจำนองของจำเลยที่4ขายทอดตลาดได้เงินชำระหนี้บางส่วนเมื่อหักยอดหนี้แล้วจำเลยทั้งสี่ยังค้างชำระหนี้โจทก์จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระค่าฟ้องของโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยทั้งสี่ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันเพราะในขณะที่ฟ้องคดีโจทก์ไม่ใช่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่ในทางจำนองจำนำหรือสิทธิยึดหน่วงหรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทำนองเดียว

กับผู้รับจำนำตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา6โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องตามหลักเกณฑ์ของมาตรา10(2) จำเลยที่3และที่4เป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่1และที่2ที่จะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์ได้บังคับยึดที่ดินจำนองของจำเลยที่4ขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ได้เพียงบางส่วนส่วนที่เหลือจำเลยทั้งสี่ยอมมีหน้าที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระแก่โจทก์จนครบซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนตามแต่จะเลือกก็ได้การที่จะพิจารณาว่าลูกหนี้คนใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมแต่ละคนจึงต้องพิจารณาเฉพาะตัวลูกหนี้ร่วมผู้นั้นว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เท่านั้นไม่เกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมคนอื่นเมื่อคดีสำหรับจำเลยที่2ถึงที่สุดไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ฟังว่าที่ดินของจำเลยที่2กับภรรยาไม่อาจเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้และจำเลยที่2ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ จำเลยที่2จึงเป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเช่นนี้จำเลยที่3และที่4ยอมไม่อาจปฏิเสธข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่2ซึ่งคดีถึงที่สุดไปแล้วนั้นโต้เถียงเป็นอย่างอื่นได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสี่เป็นลูกหนี้โจทก์ตาม คำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1400/2533 ของศาลชั้นต้น ซึ่งพิพากษาให้ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้เงิน 3,657,477.34 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินจำนองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสี่ออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ จำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์บังคับคดียึดที่ดินจำนองของจำเลยที่ 4 ขายทอดตลาดได้เงินจำนวน 1,050,000 บาท หักชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว

จำเลยทั้งสี่ยังคงเป็นหนี้โจทก์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2534 จำนวน 3,460,865.94 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 2,278,020 บาท นับแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2534 ถึงวันฟ้องจำนวน 430,873.44 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,891,739.38 บาท จำเลยทั้งสี่ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่โจทก์จะบังคับคดีได้อีกขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์อาจยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ในส่วนที่เหลือได้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังมีทรัพย์สินอีกมากและไม่เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งจำเลยที่ 3 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและอาจชำระหนี้ให้โจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังมีทรัพย์สินพอที่จะให้โจทก์บังคับคดีนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสี่เด็ดขาด

จำเลยที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า ศาลไม่ชอบที่จะรับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา เพราะโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันได้บรรยายฟ้องโดยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 10 (2) ปัญหาข้อนี้ แม้จำเลยที่ 4 มิได้ยก

ขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยที่ 4 มีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นว่านี้ ได้ในชั้นฎีกา โจทก์บรรยายฟ้องว่า ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 3,000,000 บาทเศษ พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระให้ ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์อื่นของ จำเลยทั้งสี่ขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ ในการบังคับคดีโจทก์ได้นำยึดที่ดินจำนอง ของจำเลยที่ 4 ขายทอดตลาดได้เงินชำระหนี้บางส่วน เมื่อยอดหนี้แล้วจำเลยทั้งสี่ยัง ค้างชำระหนี้โจทก์ คิดถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2534 เป็นเงิน 3,000,000 บาทเศษ เมื่อ รวมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องจำเลยทั้งสี่ยังค้างชำระหนี้โจทก์เป็นเงิน 3,891,739.38 บาท จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสี่ให้ล้มละลายเป็นคดีนี้ เห็นได้ว่า โจทก์ไม่ได้ฟ้องจำเลยทั้งสี่ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันเพราะในขณะฟ้องคดีโจทก์ไม่ใช่ เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่ในทางจำนอง จำนำหรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำตามที่บัญญัติไว้ในพระ ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 6 โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องตาม หลักเกณฑ์ของมาตรา 10(2)

ที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกาว่า ยังสามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ มิใช่เป็นผู้มีหนี้ สิ้นล้นพ้นตัว หากโจทก์ยึดที่ดินตามเอกสารหมาย ล.1 และ ล.2 ของจำเลยที่ 2 มา ขายทอดตลาดแล้วก็ยังมีเงินเหลือภายหลังชำระหนี้จำนองเพียงพอชำระหนี้แก่โจทก์ ได้ครบถ้วนนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้จำเลยที่ 3 และที่ 4 อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้รวม กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่จะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ได้ บังคับยึดที่ดินจำนองของจำเลยที่ 4 ขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ได้เพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือจำเลยทั้งสี่ย่อมมีหน้าที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระแก่โจทก์จนครบ ซึ่งโจทก์ มีสิทธิเรียกให้จำเลยคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนตามแต่จะ เลือกก็ได้ การที่จะพิจารณาว่าลูกหนี้คนใดมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้

หรือไม่นั้น เป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมแต่ละคน จึงต้องพิจารณาเฉพาะตัวลูกหนี้ร่วมผู้นั้นว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมคนอื่น ดังนั้น เมื่อคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่สุดไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ฟังว่าที่ดินของจำเลยที่ 2 กับภรรยาตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ไม่อาจเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ และจำเลยที่ 2 ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะพียงยึดมาชำระหนี้จำเลยที่ 2 จึงเป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเช่นนี้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ย่อมไม่อาจฎีกายกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ซึ่งคดีถึงที่สุดไปแล้วนั้นโต้เถียงเป็นอย่างอื่นได้ แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมาก็เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย สำหรับปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 สามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้หรือไม่ ในทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 มีทรัพย์สินใดที่จะนำมาชำระหนี้แก่โจทก์ได้เลย ข้อที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 นำสืบว่า จำเลยที่ 3 มีรายได้จากการค้าขายน้ำมันตามสัญญาดำเนินงานสถานบริการเอกสารหมายเลข 3 และ 4 มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50,000 บาท จำเลยที่ 4 รับเหมาก่อสร้างมีรายได้เดือนละ 30,000 บาท นอกจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่มีพยานหลักฐานใดมานำสืบสนับสนุนแล้ว ยังเป็นรายได้ในอนาคตซึ่งไม่แน่นอน และแม้จำเลยที่ 3 จะมีรายได้จากสถานบริการน้ำมันก็ปรากฏว่ามีใช่เป็นกิจการส่วนตัวของจำเลยที่ 3 หากแต่เป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดหะเสง 1991 บริการ ซึ่งจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้น ส่วนจำเลยที่ 4 ก็เคยถูกโจทก์ยึดที่ดินจำนองขายทอดตลาดได้เงินชำระหนี้เพียงบางส่วนแล้วพยานหลักฐานจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ ฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่มีทรัพย์สินใดที่จะสามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้เลย จึงเป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งไม่มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ล้มละลาย

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมาน เวทวินิจ-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ